

Rechtbankrapport

Zaaknummer: 2024/CR-305

Datum: 28 juni 2024

Rechtbank: Rechtbank Amsterdam

Rechter: Ria verhoeven

Betrokkene: John Doe

Aanklacht: Openbare ordeverstoring en lichte mishandeling

Inleiding

Dit rapport betreft de rechtbankzaak tegen John Doe, die op 27 juni 2024 betrokken was bij een vechtpartij met Mark Johnson. Tijdens de rechtszitting is rekening gehouden met aanvullende informatie over de persoonlijke situatie van John Doe, zoals zijn gezinssituatie, werkdruk en psychologische gesteldheid.

Achtergrondinformatie

John Doe is een 35-jarige man, getrouwd en vader van twee kinderen. Hij werkt als software-ontwikkelaar bij een groot technologiebedrijf en heeft recent een verhoogde werkdruk ervaren. John kampt met chronische stress en depressieve symptomen, waarvoor hij in behandeling is bij een psycholoog. Zijn thuissituatie is ook gespannen, deels door de werkdruk en deels door de zorg voor zijn jonge kinderen.

Feiten en Bevindingen

****Incidentbeschrijving**:**

- Op 27 juni 2024 ontstond een vechtpartij tussen John Doe en Mark Johnson na een woordenwisseling over een parkeerplek bij een café.
- Camerabeelden en getuigenverklaringen bevestigen dat Mark Johnson de eerste klap uitdeelde, waarna John Doe terugsloeg.

****Persoonlijke Situatie van John Doe**:**

- John heeft verklaard dat de verhoogde stress op het werk en de druk thuis hebben bijgedragen aan zijn reactieve gedrag op de avond van het incident.
- Zijn psycholoog heeft een verklaring afgelegd waarin de diagnose van matige depressie en angststoornis wordt bevestigd, evenals de invloed van deze aandoeningen op zijn impulscontrole en stressbeheersing.

Getuigenverklaringen

- ****Jane Smith**** (ooggetuige): Verklaarde dat Mark Johnson de eerste klap uitdeelde en dat John Doe leek te reageren in zelfverdediging.
- ****Mark Johnson**** (mede-betrokkene): Bevestigde de woordenwisseling maar beweerde dat John Doe de eerste was die fysiek werd.

Overwegingen van de Rechter

De rechter heeft de volgende overwegingen gemaakt:

1. ****Provocatie****: Mark Johnson begon de fysieke confrontatie, wat als provocatie kan worden gezien.
2. ****Zelfverdediging****: Hoewel John Doe terugsloeg, leek dit een reactie in zelfverdediging te zijn.
3. ****Psychologische gesteldheid****: De rechter houdt rekening met de psychologische rapporten die wijzen op een verhoogde stress en verminderde impulscontrole bij John Doe, wat bijdroeg aan zijn reactie.

4. ****Maatschappelijke en Familiale Context****: De rechter erkent de moeilijke werk- en thuissituatie van John Doe, wat de situatie verergerde.

Oordeel van de Rechter

Op basis van de bovengenoemde overwegingen is de rechter tot het volgende oordeel gekomen:

1. ****Aanklacht van Openbare Ordeverstoring****:

- John Doe wordt schuldig bevonden aan openbare ordeverstoring. Echter, gezien de provocatie door Mark Johnson en de psychologische en persoonlijke omstandigheden, wordt een verlaagd vonnis uitgesproken.

2. ****Aanklacht van Lichte Mishandeling****:

- John Doe wordt schuldig bevonden aan lichte mishandeling. Opnieuw wordt rekening gehouden met de context van zelfverdediging en de persoonlijke omstandigheden.

Vonnis

John Doe wordt veroordeeld tot de volgende straffen:

- ****Voorwaardelijke Gevangenisstraf****: 1 maand, met een proeftijd van 1 jaar. Tijdens de proeftijd mag John geen vergelijkbare overtredingen begaan.

- ****Werkstraf****: 40 uur gemeenschapsdienst, te voltooien binnen 6 maanden.

- ****Therapeutische Behandeling****: Verplichte voortzetting van psychologische behandeling en deelname aan een agressiebeheersingstraining.

Aanbevelingen

- ****Gezinsbegeleiding****: Aanbeveling voor gezinsbegeleiding om de spanningen thuis te verminderen.

- ****Werkgerelateerde Ondersteuning****: Aanbeveling voor John's werkgever om ondersteuning te bieden bij stressmanagement en werkdrukverlaging.

Handtekening

Ria verhoeven

Verzendinginformatie

Kopieën van dit rapport zijn verzonden naar:

- John Doe
- Mark Johnson
- Advocaten van beide partijen
- Reclassering
- Archief van de rechtbank

Bijlagen

- Psychologische rapporten
- Getuigenverklaringen
- Camerabeelden van het incident